

## 보세운송업자에 대한 행정제재 기준 (제58조 관련)

## 1. 일반기준(신설)

가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분은 최근 1년간 제2호 개별기준에서 동일한 항목에 분류된 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 동일한 항목에 분류된 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 동일한 항목에 분류된 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과 처분 차수(가목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

## 2. 개별기준

| 위 반 내 용                                                                                                                                                                                       | 위 반 조 문                                                                 | 제재내용                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. 관세법 제175조 각호의 1에 해당하는 때<br>2. 화물자동차운수사업법 등에 의하여 등록 (면허 등 영업자격)이 취소된 때<br>3. 보세운송업자가 보세운송업무와 관련하여 처벌을 받은 때<br>4. 명의대여 금지규정 위반으로 보세운송업자 등록 후 누적하여 3회 이상 업무정지 처분을 받은 보세운송업자가 명의대여 금지규정을 위반한 때 | 관세법 제224조<br>관세법 제224조<br>관세법 제269조, 제270조, 제271조, 제274조<br>관세법 제223조의2 | 등록취소                                     |
| 1. 보세운송업자 또는 임원이 보세운송업무와 관련하여 관세법을 위반한 때                                                                                                                                                      | 관세법 제269조, 제270조, 제271조, 제274조                                          | 업무정지<br>1차 : 20일<br>2차 : 40일<br>3차 : 60일 |
| <삭제><br>2. 보세운송업자의 직원·사용인이 보세운송업무와 관련하여 관세법을 위반한 때<br>3. 보세운송업자가 명의대여 금지규정을 위반한 때                                                                                                             | 관세법 제269조, 제270조, 제271조, 제274조<br>관세법 제223조의2                           | 업무정지<br>1차 : 10일<br>2차 : 20일<br>3차 : 30일 |
| <삭제>                                                                                                                                                                                          | 관세법 제269조, 제270조, 제271조, 제274조                                          | 업무정지<br>1차 : 5일<br>2차 : 10일<br>3차 : 15일  |
| 1. 화물자동차운수사업법령등의 관련법령에 의하여 사업정지를 받은 때                                                                                                                                                         | 관세법 제224조                                                               | 업무정지 해당기간                                |